

Junta General Ordinaria de la Comunidad - 18 mayo 2018

Edición pública redactada y OCR-asistida

ID	SP-ACTA-2018-05-18
Órgano	Comunidad de Propietarios
Fecha	2018-05-18
Páginas fuente	9
SHA-256 fuente	15466aae53413c686c5e0a53b37007b174a2cb7fe9e55a8a7e3e8180b218e961

Advertencia

No es el original, el libro diligenciado, una copia certificada ni una transcripción pericial. Todas las páginas de la copia usada están secuenciadas; los datos privados y reservados se sustituyen por marcadores expresos.

Control de variante: Copia de nueve páginas autenticada por el archivo ACTAS.zip; las variantes de ocho páginas son parciales.

Página fuente 1 de 9

Copia: copia digital de trabajo

} | S adeay "BA y f

| DE eye LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Me |

NIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK |

de, ce ce te ye a eral Siendo las 12.30 horas del Viernes 18 de Mayo

copropietarios cuya ramemertincue te eure General Ordinaria, asistiendo los

. seguidamente, con expresi6n de los Gusierian a de participacion se relacionan

del pago de sus obligaciones comunitarias. n derecho a voto por estar al corriente

Antes de dar comienzo a la asamblea, el administrador informa a los

presentes:

6 3

i- Informa el administrador que se encuentra presente en la junta el

abogado de la comunidad, O. Juan Carlos Prieto Puente. |

a - Bienvenida y saludos de la presidente —s

a de asistencia y qu6rum. Lectura del numero de propietarios con derecho

aa - Informe de gesti6n del presidente y del administrador de la Comunidad

. Presentaci6n y aprobacion. si procede, de las cuentas del ejercicio 2017

i me Propuesta y aprobaci6n. si procede, de ia eleccion de presidente y junta rectora.

S - Propuesta y aprobaci6n. si procede, de la elecci6n de Administrador de la Comunidad

> Propuesta y aprobacion dei presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2018 con sus

correspndientes cuotas comunitarias

| B6.- ipeetee de la morosidad con la Comunidad y de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha

Fijacion y liquidacion de los saldos d@adores de los propietarios morosos al momento de la

celebraci6n de la junta. y autorizacion para la elaboraci6n de las certificaciones

4 correspondientes al estado de los saldos deudores

96.- Votaci6n y aprobaci6n. si procede, para instar reclamacion judicial a los propietarios

morosos por cuotas impagadas y autorizacion al presidente y al administrador para que uno

cualquiera de ellos. indistintamente, pueda representar a la Comunidad en estos

| procedimientos y otorgue poder para pleitos a favor de abogado y procurador.

"06. Ratificaci6n de las cuentas bancarias existentes y nombramiento de las personas

autorizadas en las mismas. « ; 4

1195 A petici6n del comunero LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U., [estudio y en su_caso

'comunidad para el control del acceso al complejo de personas-np autorizadas con le

_evitar el deterioro y uso indebido de jas zonas-comunes-y prival - _

126-Exposicion, estudio de solucion 'a finalizar los siguientes

[procedimientos judiciales en los qi

- Juicio Ordinario 562/2014 dei J en la que es

parte actora la Comunidad de P. tte demanda |

| LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U

-Juicio Ordinario 213/2015 del J en la que es

parte actora DONA MARIA CRIS COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS SUN PARK. |

- 436.- Ruegos y preguntas.

Scanned by CamScanner

Página fuente 2 de 9

Copia: copia digital de trabajo

[PÁGINA PÚBLICA ÍNTEGRAMENTE REDACTADA. La página fuente 2 de 9 permanece contabilizada y preservada privadamente. Contiene una relación nominal, datos por propietario/finca/deuda/voto, datos bancarios, firmas o un anexo reservado que no puede publicarse con seguridad.]

Página fuente 3 de 9

Copia: copia digital de trabajo

yg

.o rons LU

o4.: Prosontación y apro ees Ss

zo1t Macien_y_sprohación, 91 procedo, de las cuentas del olercicio >

En cuanto a este punto el adm .

y gastos que se eni nen a gato toma la palabra para ex

LoRtsenttay Goose ese, ee ance, os We Ss nS

[LÍNEA CON IDENTIFICADOR, CONTACTO, DOMICILIO O FINCA REDACTADA]

05.-P. - /

rectora, ¥ aPrebación, si procede, de la elección de presidente y junta

Se propone |

iostaerentes tis gs apie ie aa que venian desempeñando

reto:

Secrcironbee Antonio Cogolludo Rojas

Tesorera: Dona 'Shalin Conn administrador de la comunidad.

No presentandose ninguna otra c.

por unanimidad de los presentes poeple votación siendo aprobada

06.- Fe afi

la Comunidad 2 ¥ sprobacion si procede de la elección de Administrador de

~

Toma la palabra el presidenté A P '

e i Para explicar que la condiición que él puso para

ie a ed cargo es que siguiese como administrador D. Francisco Matos, ya que

entiende que conoce perfectamente los pormenores de la comunidad y a todos los

propietarios

No objetando nada. los presentes se pasa a votación aprobandose por

unanimidad de fos presentes con derecho a voto.

"_ 07.-Propuesta y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del

jercicio 2018 con sus correspondientes cuotas comunitarias.

Toma la palabra el administrador para explicar la propuesta de presupuesto

enviada con la convocatoria del acta y que se adjunta a la misma.

Basicamente es un presupuesto acorde a la realidad de la comunidad,

resupuestando los servicios que se pueden dar a los pro jietarios dadas las

circunstancias atípicas en las que nos encontramos tal como se planted en la ultima

junta del 2.017 y cuyas condiciones no han variado desde entonces.

Por todo ello las cuotas comunitarias seguirian como hasta el momento.

Se pasa a votación este punto del orden del dia y se aprueba por

unanimidad de los presentes con derecho a voto.

08.- Informe de la morosidad_con la_ comunidad de las actuaciones

llevadas a cabo hasta la fecha. . \

Fijacion y liquidacion de los saldos deudores de los pro ietarios morosos 8

momento de la celebración de la junta, y autorizacion para la elaboracion de las

certificaciones correspondientes al estado de los saldos deudores. ;

= =-lumta a este acta informe de la morosidad y se fijan los saldos deudores, asi

. --dinntag tal,y como se envio con \a presente

—> oe

=S= ——

= —SS=—E_> SS

' === =

— ae LL __,;, ———.

Scanned by CamScanner

Página fuente 4 de 9

Copia: copia digital de trabajo

Se p. —

4 aareehe vero" meecion iy, we @Prueba por un

f- 09.- Votacion SRI IGS ce ilosipressranetcom

ropietari Aprobati dn, si _

leit ET los, indisti

Bleitos a favor de abogado y procuraiior recedimientos y otorque poder tac \

Toma ia palabra e| .

ce la deud administrador, y senal

certificacion : reclamacion tee a continuacion FigdG: ello ar he cteeane eee

Estos copropietarios son los siguientes "ees :

= ;

y = PROPIETARIO COEF. anton \

' Total ABANCA PARTIC. =e

Tota! AMENEN. S.L. + TENGOLF -4.727 53)

Total CAIMI, CARLOS VICENTE 242 19 \

Tots! COGOLLUDO ROJAS, ANTONIO

Total CONSTRUCCIO -4308,05)

Total DOUGHERTY PIS OVECTOS ACOSTA MATOS S.A. 73.714 25}

Total FERNANDEZ COX, JUAN 4.307. 35|

(Total FERNAND

eae Pez COX, VICTOR / SIMPSON, TAMERA JANE 3.570 5

[Total GUILLEN PEREZ, CELIA/ GONZALEZ GARCIA. 74755)

2 . GERVASIO MAI Bcf? Sst

Total INVERSIONES SALINETAS. S.L. eaioseasl

7275

Total LUCHY PLAYA BLANCA, S.LU. aaoserail

Total MEDIR MONTAL, JUAN Sarat

[Total MOLINA CLIMENT, MANUEL Tareas

|Total MOLINA MARRERO, JOSE LUIS 714.242,58

. [Total NARDI, FLUVIA/ REZA HAMID

[Total PALACIOS FERNANDEZ, MARIANO "3.78755

'Total PILBEAM. PHILIP EDWARD / PILBEAM, MAVIS 0,385% "8747 55

\Total SARES

|Total TAYLOR, JONATHAN GEORGE 2

Total THOMPSON, SIMON PETER

Total VAN DER HORST. DANIEL

Total WESLEY. CHRISTOPHER / FOLLOWELL, G

A continuacion se propone a los presentes que se autorice al Sr. Presiden'

su caso al Administrador a fin de instar reclamacion contra los citados prop

morosos. otorgando los poderes necesarios para ello, de conformidad

propuesto en el enunciado de este punto del orden del dia. Sometido a vot

aprueba por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

10.-Ratificaci3n de las cuentas bancarias existentes y nombramien

personas autorizadas en las mismas.

ay Se propone mantener las cuentas existentes y conocidas hasta el me

, . * * H \ co

con de Bankia y Caixa, y nombrar a parte de la junta directiva actual

— -nadas. dichos directivos autorizados son:

tm Si ey U

Scanned by CamScanner

Página fuente 5 de 9

Copia: copia digital de trabajo

~—=

Don Antonio Cogolludo Rojas c. Se BE

Don Shaila Cogolludo R ©n DLN. nº 14.581.024-.

Senses jo Ramos con D.N.I. nº 786.503.1000 cos

u » S@ acord6 que si por raz . 4m

por parte del presidente ab; 'Ones de operatividad i .

Colas es erlen autoreetee Boece cuentas en dherancscnng ee

Sin otro particular

unanimidad de los Bresenios Con Heree nanan este punto aprobándose por

11.- A peticis

caso adopride sel comunero LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U., estudio y en su

parte de la comme rocede del acuerdo de contratar un servicio de seguridad por

autorizadas ores ela pest el control del acceso al complejo de personas no

privativas oe evitar el deterioro y uso indebido de las zonas comunes y

_ BLANCA SEG a la peticion realizada por el representante legal de LUCHY PLAYA

é juntavel wise actual Liquidador D. Borja Rodriguez- Batllori Laffitte, se trae a esta

granipréoc 0 punto del orden del dia. Por parte del mismo, se pone de relieve la

tras de Ca existente al tener conocimiento de la presencia y ocupacion, entre

ademas | nas de sus propiedades por parte de personas desconocidas, destacando

t terier @ posible responsabilidad que la propia comunidad de propietarios podria

aut Si NO toma cartas en el asunto y procede a controlar el acceso de personas no

'orizadas al complejo que continuan deteriorando las zonas comunes asi como las

privativas.

| x

En este sentido. tomasla palabra el Sr. Administrador y se recuerda que se

continua sin realizar la OCA en su dia encargada a un ingeniero y que no se realiz6

porque un copropietario viene impidiendo de forma sistematica la entrada al complejo

a los demas Se recuerda que la Comunidad ha sido requerida nuevamente por la :

Consejeria de Industria al respecto, por lo que no puede demorarse mas la

realizacion de las acciones oportunas. Por todo ello se propone, en consonancia por

. lo solicitado por el propietario mayoritario, que la Comunidad se haga cargo del i

a control de accés de personas al complejo, mediante la contratacion, al menos de :

forma transitoria. de una empresa de seguridad que vele por los intereses de la

comunidad y son en definitivita los de todos los copropietarios. Se pone de manifiesto i

que es necesario, para proceder al pago de dicho servicio, que los copropietarios 4

asistentes traten de ponerse al dia en los pagos a la comunidad, antes de iniciar :

acciones tendentes al cobro de las deudas, asumiendo los presentes, que se i

intentara siempre dentro de sus posibilidades. 4

Se propone la votaci6n de la autorizacion a la comunidad, a través de su j

Presidente, para la contratacion de una empresa de seguridad a fin de proceda al

control del acceso al complejo por parte de personas no autorizadas y evitando cor i

ello el deterioro y uso indebido de las zonas comunes y privativas, que vele adema: :

por la seguridad dentro del mismo, facultando expresamente al Presidente de | i

Comunidad para que proceda a la suscripci6n del correspondiente contrato ¢

prestaci6n del tal servicio, con una empresa homologada y siempre que el impo' i

del mismo no sea superior a los 8.500 euros mensuales. ;

. i

Sometido a votaci6n, se acuerda por unanimidad de los presentes con direct

, i

voto. i i |

a \\1 j

~ = a ws

SS of i i

= q

Scanned by CamScanner

Página fuente 6 de 9

Copia: copia digital de trabajo

a

uye

12.Exposicion, estudio _de_soluciones y aprobaci3n si procede para ~ aE

Inalizar_los_siguientes procedimientos judiciales en los que es. parte la ;

comunidad de propietarios: ! ta \

= _Juicio Ordinario 562/2014 del Juzgado de Primera instancia n° 2 de

arrecife.-en la que es parte actora la Comunidad de Propietarios Sun Park y

Rogue Prieto S.L. y parte demanda LUCHY PLAYA BEAMS Sa Users

impugnacion convocatoria Junta. . AU_sebre

-uicio Ordinario 213/2015 del Juz. lado db Pri rreci J

1 °

gemandada la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK, sobre impugnacion

F fone la palabra el abogado de la comunidad D. Juan Carlos Prieto para explicar

el estado de estos procedimientos. En concreto el primero de ellos, es la comunidad

quien impugn3 la convocatoria de junta efectuada, de forma ilegal, a nuestro 1

entender. por Parte de LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U.. Este procedimiento

actualmente esta suspendido a la espera de la resoluci3n del procedimiento siguiente

En cuanto al segundo de los procedimientos, se trata del Juicio Ordinario

213/2015 del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Arrecife. El mismo, tiene su origen

en una demanda interpuesta por la copropietaria DONA CRISTINA MOLINA PETIT

contra e! acta en la que se proclam3 presidente LUCHI PLAYA BLANCA SAU. y

Cuya convocatoria esta tambi3n impugnada por la propia comunidad de propietarios |

Actualmente esta Comunidad de Propietarios esta en rebeldia, ya que la personacion

realizada en su d3a por LUCH\se tuvo por no efectuada, careciendo de legitimacion

dicho copropietario para continuar con su tramitaci3n. '

Dado el tiempo transcurrido y la nula incidencia que actualmente tendra su

resultado en la comunidad se propone llegar a un acuerdo con la copropietaria

demandante y allanarse a la demanda sin imposicion de costas a esta Comunidad de

Propietarios. Se pone de manifiesto que por parte de la Sra. Molina esta

absolutamente de acuerdo con dicho acuerdo.

Por otro lado, con la finalizaci3n de este procedimiento se pondria fin al primero.

por perdida sobrevenida del objeto del procedimiento.

Se somete a votacion la transacci3n judicial en el sentido indicado, faculttando al

Presidente para su personacion en autos y su formulacion, lo cual es Aprobado por

unanimidad de los presentes con derecho a voto.

13.-Ruegos y preguntas.

No hay ni ruegos ni preguntas.

Sin otro particular se levanta la sesion siendo las 13.45 horas.

V° Be v° Be

El Presid . El Secret ministrador

4

V°B° . .

_7alexsha SARvicios Inte

Scanned by CamScanner

Página fuente 7 de 9

Copia: copia digital de trabajo

a og ND

P /4 ; as

A MUNIDAD DE PROPIETARIO!

co SSUN PARK

esos = PRESUPUESTO 2037 |REALIZADO|

Ray a0 DE DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES (SIN PODER a

Wp oes comunenos zon

— TOTAL INGRESOS NETOS

CUOTA POR BUNGALO ANO (0,385%) 267,18 267,18

CUOTA POR BUNGALO MES (0,385%) 22,26 22,26

IGASTOS ORDINARIOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION [13.3536 | 13.353.60 |

MANTENIMIENTO, JARDIN Y LIMPIEZA (SIN PODER DETALLAR) [000 | 0.00

PRIMAS DE SEGUROS : [—a00000 | 9.00_]

SEVICIOS BANCARIOS [25000 | 8236

LUZ ZONAS COMUNES (SIN PODER DETALLAR) [000 | 0.00

AGUA ZONAS COMUNES (SIN PODER DETALLAR) [000 | 0.0 _]

ATENAS COLECTIVAS (SIN PODER DETALLAR) L900 | __0.00_]

GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 6.000,00 | 5831.42 _]

COMUNIDAD PAPAGAYO URBANIZADORA 43.200,00 Le

SISTEMA CONTRAINCENDIOS (SIN PODER DEJALLAR) eae

SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION ¥ PROCURADORES 3,000,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 69.803,16

TOTAL INGRESOS NETOS 70.000,00 [16.432,70 |

waar Ta |

196,34 5.834,68

RESULTADO TOTAL

a

Scanned by CamScanner

Página fuente 8 de 9

Copia: copia digital de trabajo

[PÁGINA PÚBLICA ÍNTEGRAMENTE REDACTADA. La página fuente 8 de 9 permanece contabilizada y preservada privadamente. Contiene una relación nominal, datos por propietario/finca/deuda/voto, datos bancarios, firmas o un anexo reservado que no puede publicarse con seguridad.]

Página fuente 9 de 9

Copia: copia digital de trabajo

[PÁGINA PÚBLICA ÍNTEGRAMENTE REDACTADA. La página fuente 9 de 9 permanece contabilizada y preservada privadamente. Contiene una relación nominal, datos por propietario/finca/deuda/voto, datos bancarios, firmas o un anexo reservado que no puede publicarse con seguridad.]